XMOTOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Y POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Versión	1.0
Fecha de vigencia	11 de septiembre de 2026
Responsable	[RAZÓN SOCIAL / NOMBRE LEGAL QUE OPERA XMOTOS]
Marca / sitio	XMOTOS

DOCUMENTO MODELO - Este texto incorpora requisitos y buenas prácticas legales aplicables en Colombia. Deben completarse los campos entre corchetes, verificar la realidad operativa del sitio y realizar revisión jurídica antes de su publicación definitiva.

Contenido

1. Información general y aceptación
2. Objeto y alcance del sitio XMOTOS
3. Registro, solicitudes y cotizaciones
4. Información de productos, precios y disponibilidad
5. Financiamiento y simulador
6. Condiciones de contratación electrónica y derechos del consumidor
7. Peticiones, quejas, reclamos y soporte
8. Usos permitidos y prohibidos del sitio
9. Propiedad intelectual
10. Seguridad, disponibilidad y enlaces de terceros
11. Modificaciones, vigencia y ley aplicable
12. Política de tratamiento de datos personales
13. Finalidades y categorías de datos
14. Autorización, derechos y procedimientos de los titulares
15. Encargados, transferencias, seguridad y conservación
16. Cookies y tecnologías similares
17. Modelo de autorización para formularios web
18. Checklist de implementación para XMOTOS
19. Fundamento normativo y fuentes oficiales

IMPORTANTE ANTES DE PUBLICAR

No se debe publicar este documento dejando los campos de Responsable, NIT, domicilio, dirección, teléfono, correo de PQR y canal de habeas data sin completar. La política de tratamiento debe reflejar las operaciones reales del negocio y sus encargados.

PARTE I - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

1. Información general y aceptación

1.1 Responsable y plataforma. XMOTOS es la marca comercial bajo la cual opera el sitio web [DOMINIO OFICIAL]. El Responsable del Tratamiento y, cuando corresponda, proveedor o expendedor, es [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE LEGAL], identificado con NIT [NIT], con domicilio en [CIUDAD, COLOMBIA], dirección [DIRECCIÓN], teléfono [TELÉFONO] y correo [CORREO OFICIAL]. Estos datos deben corresponder exactamente a la persona o empresa que opere y comercialice los productos o servicios.

1.2 Aceptación. El acceso y uso de las funcionalidades del sitio implica la aceptación de estos Términos y Condiciones cuando el usuario manifieste su aceptación por el mecanismo dispuesto para ello. La aceptación de estos términos no sustituye la autorización independiente para el tratamiento de datos personales, cuando esta sea legalmente requerida.

1.3 Acceso a la información. Estos términos estarán disponibles de manera permanente para consulta, impresión y descarga. Las condiciones particulares de cada oferta, cotización o transacción prevalecerán sobre estas condiciones generales cuando así se indique expresamente y sean legalmente válidas.

2. Objeto y alcance del sitio XMOTOS

El sitio XMOTOS tiene como finalidad permitir la consulta de información sobre motocicletas y servicios relacionados, facilitar solicitudes de cotización, contacto comercial y, cuando se habilite, solicitudes de financiación. El sitio puede mostrar fichas técnicas, fotografías, precios de referencia, campañas y un simulador financiero.

- El contenido informativo no constituye por sí mismo una promesa irrevocable de venta, reserva de inventario ni aprobación de financiación, salvo que XMOTOS lo indique expresamente por el canal habilitado.
- Cuando exista una oferta comercial con precio, vigencia, disponibilidad y condiciones específicas, estas deberán mostrarse de forma clara antes de la contratación.
- El usuario debe suministrar información veraz, completa y actualizada cuando diligencie formularios o solicite servicios.

3. Registro, solicitudes y cotizaciones

Cuando el sitio solicite datos para una cotización o contacto, XMOTOS utilizará la información conforme a la Política de Tratamiento de Datos incluida en este documento. El usuario es responsable de la exactitud de los datos suministrados.

3.1 Cotizaciones. Una cotización deberá indicar, cuando corresponda, el modelo, precio o rango de precio, vigencia de la oferta, disponibilidad, impuestos, gastos adicionales, forma de pago y demás condiciones relevantes. Salvo indicación expresa, una cotización no constituye contrato de compraventa.

3.2 Contacto comercial. El usuario puede recibir comunicaciones necesarias para atender su solicitud. Las comunicaciones promocionales o de mercadeo deben contar con la autorización correspondiente y mecanismos para gestionar la oposición o revocatoria cuando sean procedentes.

4. Información de productos, precios y disponibilidad

XMOTOS procurará que la información de productos sea cierta, suficiente, clara, verificable, comprensible y actualizada. Las fotografías, colores, accesorios y representaciones visuales pueden variar respecto del producto real. Antes de contratar, el usuario deberá revisar las características específicas del producto y las condiciones comerciales aplicables.

- Los precios estarán expresados en pesos colombianos (COP), cuando así corresponda, e indicarán los impuestos y cargos aplicables según la operación.
- Cuando existan gastos de entrega, matrícula, seguros, accesorios u otros conceptos a cargo del consumidor, deberán informarse por separado y antes de la contratación, cuando la normativa así lo exija.
- La disponibilidad estará sujeta al inventario real y a la vigencia de la oferta.

5. Financiamiento y simulador

El simulador de financiación de XMOTOS es una herramienta orientativa. Una cuota, tasa, plazo, monto financiado o costo total mostrado por el simulador no constituye aprobación, oferta de crédito ni obligación de una entidad financiera.

- La aprobación y condiciones finales dependen de la entidad financiadora, sus políticas de riesgo, documentación, validaciones y condiciones vigentes.
- Cuando una solicitud sea remitida a un tercero financiador, este podrá requerir autorizaciones adicionales para el tratamiento de datos, consulta de información crediticia u otras verificaciones legalmente permitidas.

En caso de tratamiento de información financiera, crediticia, comercial o de servicios que quede sujeto a un régimen especial, se aplicará la normativa colombiana que corresponda, incluida la Ley 1266 de 2008 y sus modificaciones, cuando resulte aplicable.

6. Contratación electrónica y derechos del consumidor

Cuando XMOTOS realice comercio electrónico o ventas a distancia, aplicará las normas colombianas de protección al consumidor. En particular, deberá suministrar información previa y suficiente sobre identidad del proveedor, características del producto, precio, medios de pago, entrega, disponibilidad, derecho de retracto cuando proceda y condiciones generales. El artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 establece deberes especiales para proveedores que operan mediante comercio electrónico.

6.1 Retracto. Cuando jurídicamente proceda el derecho de retracto en ventas a distancia o por medios electrónicos, se respetará el término legal de cinco (5) días hábiles y las excepciones previstas en la Ley 1480 de 2011. En comercio electrónico, la Ley 2439 de 2024 modificó el término para devolución del dinero: no podrá exceder de quince (15) días calendario desde que se ejerce el retracto y se cumplen las obligaciones legales del consumidor.

6.2 Excepciones. El retracto no opera indiscriminadamente. La Ley 1480 contempla excepciones, entre ellas determinados servicios ya iniciados con acuerdo del consumidor y otros supuestos legales. XMOTOS informará las condiciones aplicables a cada operación.

6.3 Prueba de la contratación. En contratos celebrados por medios electrónicos, XMOTOS conservará, conforme a la normativa y su sistema de gestión documental, la evidencia de la aceptación, solicitud o transacción que corresponda.

7. Peticiones, quejas, reclamos y soporte

XMOTOS dispondrá de un canal visible para peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con productos o servicios. Canal PQR: [CORREO PQR / URL / DIRECCIÓN]. El consumidor podrá ejercer los derechos que le reconozca la legislación colombiana, incluida la protección especial aplicable a las relaciones de consumo.

Para solicitudes de protección de datos personales se utilizará el canal indicado en la Política de Tratamiento y no se exigirá al titular utilizar un canal diferente al disponible para la recolección cuando ello sea técnica y razonablemente posible.

8. Usos permitidos y prohibidos del sitio

- Usar el sitio de forma lícita, respetuosa y conforme a estos términos.
- No introducir malware, código malicioso, scripts de ataque ni intentar vulnerar la seguridad.
- No realizar scraping automatizado que degrade el servicio, salvo autorización expresa.
- No suplantar a otra persona ni utilizar datos de terceros sin autorización o fundamento legal.
- No utilizar imágenes, textos, marcas o contenidos de XMOTOS para fines no autorizados.

9. Propiedad intelectual

La marca XMOTOS, textos, diseños, código, fotografías, gráficos, interfaces y demás contenidos protegidos pertenecen a sus respectivos titulares y no pueden reproducirse, distribuirse, transformarse o explotarse comercialmente sin autorización, sin perjuicio de las excepciones legales. El usuario conserva los derechos que tenga sobre los datos o contenidos que aporte, y autoriza únicamente los usos necesarios para prestar el servicio y cumplir las finalidades informadas.

10. Seguridad, disponibilidad y enlaces de terceros

XMOTOS implementará medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para mantener la seguridad del sitio y la información. No obstante, ningún servicio conectado a Internet puede garantizar disponibilidad o seguridad absoluta. Los enlaces a terceros se proporcionan para facilitar el acceso a servicios externos; sus políticas y condiciones serán responsabilidad de sus respectivos operadores.

11. Modificaciones, vigencia y ley aplicable

XMOTOS podrá actualizar estos términos cuando sea necesario para reflejar cambios legales, funcionales, comerciales o de seguridad. Cuando los cambios sean relevantes, se informarán de manera visible y, cuando corresponda, se solicitará una nueva aceptación. Estos términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Las controversias se tramitarán ante las autoridades competentes y conforme a los mecanismos legales de protección del consumidor y demás normas aplicables.

PARTE II - POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

12. Política de tratamiento de datos personales

Esta Política establece las reglas para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, supresión y demás operaciones de tratamiento de datos personales realizadas por el Responsable de XMOTOS. Está redactada para ser clara y comprensible y debe mantenerse disponible en medio físico o electrónico.

Responsable: [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE LEGAL]
NIT: [NIT]
Domicilio: [CIUDAD, DEPARTAMENTO, COLOMBIA]
Dirección: [DIRECCIÓN]
Correo de atención a titulares: [CORREO HÁBEAS DATA]
Correo PQR: [CORREO PQR]
Teléfono: [TELÉFONO]
Área responsable: [ÁREA / PERSONA ENCARGADA]

El tratamiento se realizará mediante medios manuales y/o automatizados, de acuerdo con la finalidad correspondiente, aplicando medidas de seguridad proporcionales a los riesgos. La política se fundamenta principalmente en el artículo 15 de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas que las modifiquen o complementen.

13. Finalidades y categorías de datos

13.1 Datos que pueden ser tratados. Dependiendo de la interacción realizada en el sitio, XMOTOS podrá tratar datos de identificación y contacto, tales como nombre, apellidos, tipo y número de documento, correo electrónico, teléfono, ciudad, departamento y datos necesarios para gestionar una solicitud. Podrá tratar además información relacionada con la motocicleta de interés, solicitud de cotización, preferencias comerciales y trazabilidad de la atención.

13.2 Datos técnicos. Cuando el sitio utilice cookies o tecnologías similares, podrá tratar datos técnicos como dirección IP, identificadores del navegador, dispositivo, páginas visitadas, registros de seguridad y eventos necesarios para operación y medición. Esto se detallará en el aviso o política de cookies cuando aplique.

13.3 Información financiera. XMOTOS no deberá solicitar más información financiera de la estrictamente necesaria. Cuando una entidad financiadora requiera datos adicionales, estos deberán tratarse bajo las autorizaciones y condiciones aplicables. No se deben recolectar contraseñas bancarias, claves, códigos de autenticación ni información innecesaria a través del formulario de XMOTOS.

13.4 Datos sensibles. XMOTOS no pretende recolectar datos sensibles a través de sus formularios ordinarios. Si excepcionalmente fueran necesarios, se solicitará una autorización específica y se aplicarán las condiciones reforzadas de la Ley 1581 de 2012. El titular no está obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles, salvo las excepciones previstas en la ley.

13.5 Finalidades

- Atender solicitudes de información, contacto, cotización y servicio al cliente.
- Gestionar solicitudes relacionadas con compra de motocicletas y servicios asociados.

- Realizar simulaciones financieras y, cuando el usuario lo solicite, gestionar el contacto con entidades financiadoras o aliados autorizados.
- Coordinar actividades administrativas, contractuales, comerciales, contables, tributarias y de posventa cuando exista relación jurídica o comercial.
- Atender consultas, PQR, garantías, devoluciones, reclamos y solicitudes de los titulares.
- Prevenir fraude, abuso, ataques, suplantación y usos indebidos del sitio.
- Cumplir obligaciones legales, requerimientos de autoridades y ejercer o defender derechos judiciales o extrajudiciales.
- Mejorar la experiencia, funcionamiento, seguridad y contenidos del sitio.
- Enviar publicidad o comunicaciones de mercadeo únicamente cuando exista la autorización correspondiente o una base legal válida para ello, incluyendo mecanismos para gestionar la oposición cuando proceda.

14. Autorización, derechos y procedimientos de los titulares

14.1 Autorización previa, expresa e informada. Salvo las excepciones legales, XMOTOS solicitará al titular autorización a más tardar al momento de la recolección e informará los datos que serán tratados y las finalidades específicas. La autorización se conservará de forma que pueda ser consultada posteriormente.

NO UTILIZAR CASILLAS PREMARCADAS

En formularios web, la autorización de tratamiento debe obtenerse mediante una acción afirmativa y demostrable del titular. El silencio, la inacción o una casilla marcada por defecto no son una base segura para demostrar consentimiento. Tampoco debe suponerse que aceptar los Términos y Condiciones equivale automáticamente a autorizar el tratamiento de datos.

14.2 Derechos del titular. El titular podrá conocer, actualizar y rectificar sus datos; solicitar prueba de la autorización; ser informado sobre el uso de su información; presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez agotado el trámite interno correspondiente; solicitar la supresión cuando sea procedente; y revocar la autorización cuando legalmente proceda.

14.3 Consultas. Las consultas de los titulares serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles desde su recepción. Cuando no sea posible responder dentro de este término, se informarán los motivos y la fecha de respuesta, que no podrá superar cinco (5) días hábiles adicionales.

14.4 Reclamos. Los reclamos por corrección, actualización, supresión o posible incumplimiento serán atendidos en un término máximo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente a su recibo. Si no es posible resolver dentro de ese plazo, se informarán los motivos y la fecha de respuesta, que no podrá superar ocho (8) días hábiles adicionales.

14.5 Canal. Las solicitudes deben enviarse a [CORREO HÁBEAS DATA] o por medio de [FORMULARIO / DIRECCIÓN FÍSICA], indicando nombre e identificación del titular, descripción clara de la solicitud, dirección de respuesta y documentos que acrediten la calidad de representante o causahabiente, cuando corresponda.

15. Encargados, transferencias, seguridad y conservación

15.1 Encargados. XMOTOS podrá utilizar proveedores que actúen como Encargados del Tratamiento, por ejemplo proveedores de hosting, correo, almacenamiento, soporte, analítica o CRM, siempre que exista un marco contractual y medidas adecuadas de protección de datos.

15.2 Transferencias y transmisiones. Cuando los datos sean tratados por terceros dentro o fuera de Colombia, XMOTOS observará las reglas legales aplicables a transmisiones y transferencias internacionales y adoptará las medidas contractuales, técnicas y organizativas correspondientes.

15.3 Seguridad. Se implementarán medidas administrativas, técnicas y humanas razonables para proteger los datos contra pérdida, adulteración, acceso, uso o divulgación no autorizados. El nivel de protección se revisará de acuerdo con los riesgos y cambios tecnológicos.

15.4 Conservación. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades informadas, atender responsabilidades legales o contractuales y conservar evidencia cuando la ley lo exija. El Responsable deberá definir internamente tiempos de conservación y criterios de eliminación o anonimización para cada base de datos.

15.5 Seguridad de formularios. Las claves, códigos OTP, datos completos de tarjetas de pago y demás credenciales secretas no deben solicitarse por formularios ordinarios de XMOTOS. Cuando haya un proveedor de pagos, la información sensible de pago debe procesarse directamente por el proveedor correspondiente mediante mecanismos seguros.

16. Cookies y tecnologías similares

XMOTOS podrá utilizar cookies técnicas necesarias para el funcionamiento del sitio y, cuando corresponda, cookies de análisis, personalización o publicidad. Solo se deberán activar tecnologías no necesarias de acuerdo con la configuración y las obligaciones de información y autorización que resulten aplicables. La versión final de esta política deberá indicar las herramientas realmente instaladas, sus proveedores, finalidad, duración y mecanismo para administrarlas.

Recomendación de implementación: antes de publicar el sitio, realizar un inventario real de cookies, scripts de analítica, píxeles, servicios externos, fuentes, mapas, videos y herramientas de terceros. No declarar como utilizadas herramientas que el sitio no tenga, ni omitir las que sí recopilen datos.

17. Modelo de autorización para formularios web

La siguiente leyenda puede utilizarse como base en formularios de cotización, contacto y financiación. Debe enlazar a la versión vigente de esta Política y adaptarse a las finalidades reales del formulario:

Autorización para el tratamiento de datos personales: Al marcar esta casilla, declaro que soy el titular de los datos suministrados y autorizo de manera previa, expresa e informada a [RAZÓN SOCIAL] para recolectar, almacenar, usar, actualizar, consultar y, cuando sea necesario, transmitir mis datos personales para las finalidades informadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, incluyendo la gestión de mi solicitud, contacto, cotización, servicio al cliente y las demás finalidades específicamente indicadas en este formulario. He sido informado de mis derechos para conocer, actualizar, rectificar, solicitar la supresión y revocar la autorización cuando legalmente proceda, y de los canales para ejercerlos en [CORREO HÁBEAS DATA].

Casilla independiente para mercadeo (opcional): [ ] Autorizo el envío de información comercial, promociones, novedades y comunicaciones publicitarias de XMOTOS por correo electrónico, teléfono, mensajería u otros canales autorizados. Esta autorización es opcional y puedo revocarla mediante [CANAL DE REVOCATORIA].

Casilla independiente de aceptación de términos: [ ] Declaro que leí y acepto los Términos y Condiciones de Uso de XMOTOS.

18. Checklist de implementación para XMOTOS

El documento legal por sí solo no garantiza cumplimiento. Para que el sitio opere de acuerdo con lo aquí establecido, se recomienda implementar estos controles:

Responsable identificado	Publicar razón social, NIT, domicilio, dirección, teléfono y correos reales.
Términos visibles	Enlazar los Términos y Condiciones desde el footer y desde formularios relevantes; permitir impresión y descarga.
Política de datos visible	Enlazar la Política desde todos los formularios que recolecten datos personales.
Consentimiento separado	Usar una casilla no premarcada para autorización de tratamiento. Mantener evidencia de fecha, versión, formulario y texto aceptado.
Mercadeo separado	No mezclar la aceptación necesaria para prestar el servicio con la autorización opcional de publicidad.
Aviso de privacidad	Mostrar un aviso corto junto al formulario, con finalidades principales y enlace a la política completa.
PQR	Implementar un canal visible y funcional para peticiones, quejas y reclamos de consumidores.
Habeas data	Implementar un canal específico para consultas y reclamos de datos, con registro de recepción y seguimiento de plazos.
Base de datos	Mantener inventario de bases de datos, responsables, encargados, finalidades, categorías de datos y tiempos de conservación.
Seguridad	Usar HTTPS, credenciales seguras, control de accesos, copias de seguridad, actualización de componentes, logs y gestión de incidentes.
E-commerce	Si se habilita pago/compra en línea, implementar resumen previo del pedido, precio total, disponibilidad, medios de pago, entrega, retracto y mecanismos PQR según la Ley 1480 y Ley 2439.
Financiación	Separar la simulación de la aprobación crediticia y documentar las autorizaciones necesarias para el eventual aliado financiero.
Cookies	Inventariar cookies y scripts reales e informar/gestionar las que requieran consentimiento.
Menores	No orientar formularios comerciales a menores; si excepcionalmente se tratan datos de niños, niñas o adolescentes, aplicar las reglas y garantías especiales.
Revisión legal	Validar el texto final con abogado colombiano y ajustar a la razón social y operación real antes de publicarlo.

19. Fundamento normativo y fuentes oficiales

Este modelo se elaboró tomando como referencia fuentes oficiales colombianas consultadas para la versión de 11 de septiembre de 2026. La normativa puede cambiar; la empresa debe revisar su vigencia antes de cada actualización de la política.

Constitución Política de Colombia, artículo 15 - protección de intimidad y datos personales.
https://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica

Ley 1581 de 2012 - disposiciones generales para la protección de datos personales; derechos de titulares, autorización y deberes de responsables.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Decreto 1074 de 2015 - régimen reglamentario de protección de datos personales y contenido mínimo de políticas de tratamiento.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019935

Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor, incluidos deberes del comercio electrónico y derecho de retracto.
https://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/1681955

Ley 2439 de 2024 - medidas de protección al consumidor de comercio electrónico y modificación del término de devolución de dinero por retracto.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30054269

Ley 527 de 1999 - mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales.
https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html

SIC - Políticas de tratamiento de datos y aviso de privacidad.
https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/boletin-juridico/concepto/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales

SIC - Consentimiento: casillas premarcadas, inacción y aceptación de política no sustituyen la autorización de tratamiento.
https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/boletin-juridico/boletin/el-silencio-las-casillas-premarcadas-por-defecto-y-la-inaccion-no-constituyen-el-consentimiento-conforme-con

SIC - Resolución 78798 de 2025: criterios sobre contenido de políticas, consentimiento y mecanismos de ejercicio de derechos.
https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/Resolucion-78798-del_03-octubre-2025.pdf

Alcance del documento: este PDF es un modelo de cumplimiento y no constituye asesoría legal individual ni garantiza por sí mismo el cumplimiento normativo. La obligación de cumplimiento depende de la operación real de XMOTOS, su calidad jurídica como proveedor, sus contratos, sus herramientas tecnológicas, los datos efectivamente recolectados, sus terceros/encargados y el tipo de transacciones realizadas.

Control del documento
Versión 1.0 | Fecha: 11 de septiembre de 2026 | Próxima revisión recomendada: ante cualquier cambio legal, tecnológico o comercial relevante.